

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 3012/2533

นายไฉน มาแก้ว

โจทก์

บริษัท ลาเจอร์เมเนียร์อินเตอร์เนชั่นแนล

จำกััด

จำเลย

นายรังสรรค์ คงเปี่ยม ทนายจำเลย ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 132, มาตรา 175

ความว่า จำเลยได้ยื่นอุทธรณ์คำสั่งที่ให้ยกคำร้องของการบังคับคดีไว้ บัดนี้ โจทก์จำเลยตกลงกันได้ และโจทก์ได้ขอถอนการยึดทรัพย์ของจำเลยแล้ว จำเลยจึงขอถอนอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าว โปรดอนุญาต

หมายเหตุ ทนายโจทก์แถลงท้ายคำร้องว่าไม่คัดค้าน (อันดับ 47)คดีสืบเนื่องจากศาลแรงงานกลางพิพากษาให้จำเลยชำระค่าชดเชยจำนวน 16,200 บาท และสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า 1,530 บาทแก่โจทก์ จำเลยไม่ปฏิบัติตามคำพิพากษา โจทก์จึงขอหมายตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดีและนำยึดทรัพย์ของจำเลยระหว่างประกาศขายทอดตลาด จำเลยยื่นคำร้องขอให้งดการบังคับคดีโดยระงับการขายทอดตลาดไว้ก่อน ศาลแรงงานกลางมีคำสั่งว่า ศาลพิพากษาโดยจำเลยขาดนัดกรณีตามคำร้องยังไม่มีเหตุที่ศาลเห็นควรให้งดการบังคับคดีจึงให้ยกคำร้อง

จำเลยอุทธรณ์คำสั่ง (อันดับ 38)

คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา

ทนายจำเลยยื่นคำร้องดังกล่าว โดยใบแต่งทนายระบุให้มีอำนาจถอนฟ้องได้
(อันดับ 47,36)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว อนุญาตให้จำเลยถอนอุทธรณ์ได้ จำหน่ายคดีออกจากสารบบ
ความ

พิเคราะห์แล้ว อนุญาตให้จำเลยถอนอุทธรณ์ได้ จำหน่ายคดีออกจากสารบบ
ความ

(ก้าน อันนันทน์-ศรีภูมิ สุวรรณโรจน์-อุดม เฟื่องฟุ้ง)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>